



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2026, de la Delegación Territorial de Palencia, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto para la prórroga de concesión de explotación de recursos de la sección C) denominado «IDI» n.º 3.408, en los términos municipales de Velilla del Río Carrión y Guardo (Palencia), promovido por «Canteras Gil Martín, S.L.». Expte.: EIAO/2025/PA/012.

El titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para dicho órgano por el artículo 11 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental.

El artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, entre otros, los proyectos incluidos en el Anexo I. Por otra parte, el artículo 49 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, recoge que se someterán a evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos para los que así se establezca en la legislación básica en materia de evaluación de impacto ambiental.

El proyecto se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria por estar incluido en el Grupo 2. Industria extractiva, del Anexo I de la citada Ley 21/2013, en concreto en el apartado a) Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa complementaria, al encontrarse en las circunstancias: 5ª «Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales, espacios naturales protegidos, núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 km de tales núcleos» y 7ª «Extracciones que, aun no cumpliendo

ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente».

En virtud de la Orden MAV/771/2024, de 28 de julio, la competencia inicialmente atribuida al titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente para dictar la declaración de impacto ambiental ha sido delegada en el titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

El titular de la Delegación Territorial, considerando adecuadamente tramitado el expediente de acuerdo con el procedimiento establecido, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Palencia de 24 de septiembre, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVE

Dictar la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto para la prórroga de concesión de Explotación de recursos de la Sección C), denominado «IDI», n.º 3.408, en los términos municipales de Velilla del Río Carrión y Guardo, promovido por Canteras Gil Martín S.L. que figura como anexo a esta Resolución.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta Declaración de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Palencia, 25 de septiembre de 2026.

El Delegado Territorial,

Fdo.: JOSÉ ANTONIO RUBIO MIELGO

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO PARA LA PRÓRROGA DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS DE LA SECCIÓN C), DENOMINADO «IDI», N.º 3.408, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE VELILLA DEL RÍO CARRIÓN Y GUARDO, PROMOVIDO POR CANTERAS GIL MARTÍN S.L. EXPEDIENTE: EIAO/2025/PA/012.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y PLAN DE RESTAURACIÓN

La Concesión se encuentra ubicada en los términos municipales de Guardo y Velilla del Río Carrión, en la provincia de Palencia; afectando a varios parajes, El Rebollar, La Corraleja, Pedro Fernández y Espinada principalmente y afecta a los Montes de Utilidad Pública La Rozadilla n.º 172, Valdecastro n.º 263, El Pinar n.º 319, Peña Mayor y Otros n.º 398 y Peña Mayor n.º 423.

El acceso a la cantera se realiza, partiendo desde la localidad de Guardo y en sentido norte a través de la carretera comarcal P-215 en dirección a Velilla del Río Carrion. En su PK 1 se toma el desvío que sale hacia el este, que conduce directamente a las instalaciones de la empresa.

El proyecto evaluado contempla los trámites conducentes al otorgamiento de una prórroga de la Concesión de Explotación de recursos de la Sección C, así como una autorización de ampliación de superficie de explotación justificando la viabilidad técnica del mismo sobre una superficie de 4,8867 ha que amplían las 6,86 ha que actualmente se encuentran en explotación.

La primera fase del método de explotación será la retirada de la tierra vegetal que forma una cobertera de aproximadamente 50 cm. de espesor sobre las materias primas que constituyen el típico, para un yacimiento, de estas características.

La segunda fase para el beneficio de las calizas existentes consistirá en la perforación y voladura mediante banqueo descendente (3 bancos de explotación), posterior extracción del material y transporte hasta planta de tratamiento para su preparación y venta.

La maquinaria que se va a utilizar se resume en: retroexcavadora, cargadora, cisterna, camiones bañera y molino.

Se espera extraer en total de la cantera unas 6.874.000 t con un aprovechamiento de un 92%, diseñándose la explotación para la extracción anual de unas 250.000 t con lo que tendremos una vida útil de la cantera de 27,5 años.

El modo de explotación consistirá en voladuras controladas para posteriormente recoger el producto e introducirlo en el molino para su machaqueo y posterior clasificación por tamaños mediante cribas.

En función del tamaño obtenido el destino varía desde materiales para fabricar hormigón, cama para ganado, capa de rodadura o bases para caminos y carreteras, enmiendas calizas en tierras agrícolas, etc.

La restauración propuesta implica la remodelación del terreno que se llevará a cabo mediante la modelación de los taludes de manera que se consiga un perfil estable y semejante al inicial, integrado en la morfología característica del entorno y que facilite la implantación de la vegetación, dejando huecos en los taludes para facilitar el anidamiento de aves.

Antes de la revegetación se contempla la reinstalación del suelo mediante el aporte de materia orgánica y abonos para posteriormente llevar a cabo la implantación de la vegetación que será preciso recurrir a la hidrosiembra, tras la remodelación, sobre las bermas se va a realizar la plantación de árboles.

Para evitar la inestabilidad y la erosión del terreno se llevará a cabo una red de drenaje, encargada de recoger y canalizar el agua de lluvia.

Las balsas de decantación serán eliminadas en su totalidad, retirando el hormigón que se usó en su construcción a través de un gestor de residuos autorizado, para posteriormente rellenar el hueco, de modo que la orografía final resulte igual que la inicial. A continuación, se realizarán las mismas labores de siembra que las proyectadas para el resto de la superficie de explotación; todo ello se completará cuando se dé por finalizada la restauración de la superficie de explotación.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El estudio de impacto ambiental plantea tres alternativas: la 0 (o no intervención) la 1 y la 2, en ubicaciones distintas, justificándose que la seleccionada es la número 1. En el inventario ambiental contempla el análisis de los siguientes factores: atmósfera, agua, tierra, suelo, vegetación, fauna, paisaje, hábitats y medio socioeconómico.

Se identifican y valoran los impactos ambientales en las diferentes fases: inicial o preparatoria, explotación y restauración. Se establece la valoración de los impactos a partir de tres variables, Importancia, probabilidad y ponderación, siendo la mayoría de éstos compatibles o moderados.

En el documento también se establecen una serie de medidas correctoras y compensatorias para la protección del medio ambiente. Por último, incluye un programa de vigilancia ambiental que describe la forma en que se va a vigilar la correcta realización del proyecto y de las medidas de minimización de impactos.

TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE

Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha 4 de noviembre de 2025, se envía desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía escrito en el que se indicaba, en relación con el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la mercantil «Gil Martín, S.L.» para la tramitación de la prórroga del derecho minero referido y la ampliación de la superficie de explotación, que éste era muy deficiente tanto por no ajustarse a lo establecido en la normativa vigente como por numerosas incorrecciones.

Posteriormente con fecha 22 de enero de 2026 se recibe en el Servicio Territorial de Medio Ambiente desde el Servicio Territorial Industria, Comercio y Economía la documentación correspondiente al proyecto con los documentos señalados en el artículo 39 de la Ley 21/2013, por lo que se propone la tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.

Comprobada la documentación presentada no constan todos los informes previstos en el artículo 37 de la Ley 21/2013, resultando el expediente incompleto para su tramitación, por lo que, se le requiere, como órgano sustantivo, la subsanación del expediente conforme establece el artículo 40 de la Ley 21/2013.

Finalmente, el 9 de julio de 2026, se recibe en el Servicio Territorial de Medio Ambiente la documentación completa y la solicitud para el inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por parte del Servicio Territorial Industria, Comercio y Economía.

Información pública. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 36.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el proyecto junto con el plan de restauración y el estudio de impacto ambiental son sometidos por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia al correspondiente trámite de información pública, mediante publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León el 28 de octubre de 2025.

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, han sido consultadas las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

<i>Administraciones públicas afectadas y personas interesadas</i>	<i>Emisión de informe</i>
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia	
– Área de Medio Natural	Sí
– Sección de Protección Ambiental	Sí
– Sección Territorial 3ª de Gestión Forestal	Si
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Palencia	Si
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Palencia	Sí
Sección de Protección Ciudadana de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia	Sí
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Ayuntamiento de Velilla del Rio Carrion	No
Ecologistas en Acción	No

Los informes recibidos en la fase de consultas fueron remitidos al promotor conforme a lo establecido en el Art. 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para su consideración y posibles cambios en el estudio de impacto ambiental, y se han tenido en cuenta en la formulación de esta declaración de impacto ambiental, destacando los referidos a:

Afección al patrimonio cultural. Con fecha 14 de agosto de 2026, se remite nota interna por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía en el que se informa por parte de la Delegación Territorial de Palencia que, en relación con el expediente se ha realizado un estudio de los bienes integrantes del patrimonio cultural en el entorno afectado por el citado proyecto, que incluye una prospección arqueológica sistemática de cobertura total. Examinados los resultados de dicho estudio y remitidos a la comisión territorial de Patrimonio Cultural de Palencia, se considera necesario establecer una serie de medidas correctoras a la hora de la ejecución del proyecto:

Afecciones a la Actividad Agraria. Consta en el expediente escrito emitido por Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Palencia, de fecha 24 de febrero de 2026. El informe es favorable a la autorización del proyecto, condicionado al cumplimiento de una serie de medidas relacionadas con las infraestructuras y actividad agraria, que deberán ser tenidas en cuenta en la ejecución del proyecto.

Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales. Consta en el expediente informe elaborado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia relativo a las afecciones al medio natural del proyecto, de fecha 18 de junio del 2026, que constituye el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, concluyéndose que el presente proyecto, en la versión evaluada, no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales.

En relación con la afección a espacios naturales protegidos el proyecto presenta proximidad territorial con el Parque Natural Montaña Palentina y se considera que las actuaciones previstas son compatibles con los valores que motivaron su declaración.

Con respecto a la afección a espacios protegidos Red Natura 2000 una vez analizadas y valoradas las actuaciones, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio natural protegido Red Natura 2000.

El proyecto presenta como afección a planes de especies protegidas la coincidencia territorial con el Plan de Recuperación del Oso pardo considerando que las actuaciones previstas se ajustan a lo establecido en dicho plan de gestión y, por tanto, es compatible con éste y con la conservación de la especie.

En el ámbito de afección a flora protegida de Castilla y León en la zona del proyecto se considera que las actuaciones previstas no afectarán a la conservación de especies, de igual forma la afección a hábitats de interés comunitario no amparados por Red Natura 2000 en el ámbito del proyecto o en su entorno inmediato siempre y cuando se cumplan las medidas ambientales recogidas en la presente declaración de impacto ambiental.

La Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia emite informe el 29 de enero de 2026, en el que se realizan una serie de consideraciones en materias de residuos, emisiones, suelo, ruidos y vertidos, que habrán de ser tenidas en cuenta por el promotor del proyecto.

Afección al dominio público hidráulico y la calidad de las aguas. En lo relativo a este apartado, se han tenido en cuenta las consideraciones de los distintos informes evacuados, el último de ellos con fecha 16 de marzo de 2026 del Organismo de cuenca. Se trata de una serie de observaciones relacionadas con el medio hídrico que deberán ser tenidos en cuenta en la ejecución del proyecto, como son: afecciones al dominio público hidráulico, zona de policía de cauce público y servidumbres, aguas subterráneas, así como captaciones de aguas superficiales y/o subterráneas, la calidad de las aguas, incluyendo posibles vertidos junto con otras consideraciones, debiendo tener en cuenta los demás informes emitidos anteriormente y señalados en el informe.

Informe de la Sección Protección Ciudadana Con fecha 12 de febrero de 2026, se informa que los términos municipales de Guardo y Velilla del Río Carrión se encuentran afectados por riesgo de inundaciones medio, riesgo de incendios forestales en función del índice de Riesgo Local moderado y del índice de Peligrosidad Guardo moderado y Velilla Del Río Carrión alto. El riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera y por ferrocarril No valorado y con respecto al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenen sustancias peligrosas, se indica que este municipio no se encuentra afectado por la zona de alerta e intervención de ningún establecimiento afectado por la Directiva Seveso.

Informe de la Sección de Minas. La Sección de Minas del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, informa sobre el período de información pública, con fecha 9 de julio de 2026, donde se recoge que se ha dado traslado del resultado, de las consultas a las Administraciones públicas afectadas, al promotor del proyecto, junto con las contestaciones que este ha considerado oportunas realizar.

Recepción y análisis técnico del expediente. El 9 de julio de 2026, se recibe en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, remitido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, el expediente de evaluación de impacto ambiental ordinaria, según establece el artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre y se procede al análisis técnico del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de dicha norma.

El expediente recibido en el órgano ambiental contiene la solicitud de inicio correspondiente realizada por el promotor, así como el resultado de los trámites de información pública y de las consultas a las administraciones públicas y personas interesadas detallados anteriormente. Los informes emitidos sugieren el establecimiento de condiciones y medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias, que se han tenido en consideración para la formulación de la presente declaración de impacto ambiental.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Se determina, a los solos efectos ambientales, informar favorablemente la ejecución del Proyecto de explotación para prórroga de Concesión de Explotación de recursos de la sección C) denominada «IDI», n.º 3.408, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. *Proyecto evaluado.* La presente declaración se refiere al Proyecto de Explotación para prórroga de Concesión de Explotación de recursos de la sección C) denominada «IDI», n.º 3.408, promovido por la mercantil «GIL MARTIN, S.L.», en el término municipal de Guardo y Velilla del Río Carrión (Palencia) junto con su Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Restauración, que obran en el expediente y demás información o documentación complementaria incorporada al mismo.

2. *Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.* De acuerdo con el informe emitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia con fecha 18 de junio de 2026, el proyecto no presenta coincidencia geográfica con espacios Red Natura 2000, ni se prevé la existencia de afectaciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otras, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquella; viéndose subsanadas o corregidas las afectaciones a otros valores naturales con el cumplimiento de las medidas correctoras establecidas en el estudio de impacto ambiental del proyecto y las indicadas en la presente declaración de impacto ambiental.

3. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras de los impactos más significativos, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto y posterior fase de funcionamiento, son las siguientes, además de las contempladas en el estudio de impacto ambiental y plan de restauración, en lo que no contradigan a las mismas:

- a) Protección del patrimonio cultural. Se llevará a cabo la realización de un control arqueológico preventivo durante los trabajos de explotación de la cantera y la comunicación inmediata en caso de aparición de restos arqueológicos, en especial cavidades kársticas. Se habrá de evitar cualquier afección directa o indirecta tanto a la cavidad descubierta como a un perímetro de protección en su entorno (entorno de protección que no ha de ser inferior a los 50 metros).

En caso de producirse un hallazgo casual, deberá actuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 38, apartados 2 y 3, de la Ley 7/2024, de 20 de junio de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

- b) Franjas de protección. Con el fin de garantizar la estabilidad de los terrenos adyacentes, se deberá dejar sin explotar la franja de terreno de 3 m a parcela limítrofe y caminos públicos, sin perjuicio de lo que establezca el órgano competente. Previamente al inicio de los trabajos se procederá a su balizamiento para evitar la afectación a estas zonas de protección.

Con el fin de preservar la calidad actual del sustrato y el tránsito del arroyo del Rebollar, se deberá dejar sin explotar una franja de terreno de, al menos, 50 m de anchura con respecto al límite oeste del área de ampliación solicitada. No se autoriza la ejecución de nuevas salidas que comuniquen la zona de explotación con el camino de acceso, debiendo utilizarse la salida actualmente en uso. Antes del inicio de las labores extractivas, se procederá al balizamiento de sus límites para garantizar su cumplimiento.

Con el fin de evitar mayores afecciones al encinar, y para facilitar la posterior restauración, se deberá dejar una franja de 15 m sin explotar respecto al límite sur, entre los vértices 8 y 10 definidos en el proyecto.

- c) Señalización y delimitación de la superficie de explotación. Como medida de precaución para evitar posibles accidentes a las personas, sus bienes o a la fauna, y para evitar el vertido de escombros y otros residuos por parte de personas ajenas a la explotación, se deberá señalizar su perímetro.
- d) Protección de infraestructuras y actividades agrarias. En la fase previa a la explotación de la extracción de roca, deberá realizarse una mejora y acondicionamiento de la totalidad de la vía de acceso desde la zona actual de explotación IDI n.º 3.408 hasta su conexión con la carretera comarcal P-215 ya que los caminos utilizados en la zona deberán soportar el tráfico de vehículos de mayor tonelaje, puesto que los actuales caminos rurales tienen un tránsito de maquinaria agrícola muy inferior, y están diseñados para soportar un menor tonelaje; así como también, se respetarán los elementos (cunetas y caños) de drenaje correspondientes. Este acondicionamiento abarcará, no sólo a los caminos de la zona de extracción minera, sino también a los caminos de tránsito hasta la descarga del material en las parcelas de destino o en la planta de clasificado. Los caminos rurales una vez terminada la explotación de la cantera, quedarán con un nivel de acondicionamiento similar o mejorado al que poseían en la fase previa a la explotación.

Se mantendrán las franjas de protección a caminos rurales y parcelas colindantes, para asegurar la estabilidad de estos. Los accesos a todas las fincas de labor agrícola de la zona, afectadas por la explotación de la cantera, mantendrán el que ya tenían, o en su defecto, se les dotará de otro nuevo si aquellos fueran afectados por las obras a realizar. Los caminos utilizados deben evitar en todo momento la afección a otras áreas naturales que no pertenezcan a la ampliación de la explotación. De forma previa a esta adecuación deberá realizarse un análisis del trazado actual, comprobando los tramos en los cuales es atravesado por el arroyo del Rebollar y por regatos ocasionales que se originan en época de lluvias, proyectando en estos puntos del camino la instalación de estructuras de drenaje transversal que garanticen que el paso de las aguas se produzca sin enturbiamientos o arrastres de finos de la vía. Ésta deberá mantenerse en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro, así como las ocupaciones que dificulten el tránsito o la funcionalidad de ésta. Las construcciones que se encuentren parcialmente derruidas deberán ser eliminadas de forma completa, retirándose los escombros por gestor autorizado. El tránsito de las ganaderías extensivas, principalmente de ganado vacuno/ovino, deberá asegurarse a través de los caminos y vías pecuarias existentes.

- e) Protección del suelo: La tierra vegetal, conforme vaya avanzando la explotación, deberán retirarse de forma selectiva conservándose, para su posterior utilización en la restauración. Se acumulará formando cordones perimetrales de no más de 3 m de altura, sobre los que se extenderá una mezcla de semillas autóctonas de cara a conservar estos materiales debidamente acopiados para su utilización final en la restauración.

Teniendo en cuenta que los trabajos del plan de restauración no podrán iniciarse hasta la finalización de las labores de explotación en cada zona, deberá establecerse un sistema de mantenimiento periódico de los acopios de tierra vegetal, que incluirá volteos de los cordones cada seis meses para su aireación, de cara a que conserven sus condiciones óptimas para su posterior utilización. Con el mismo fin, no se retirará la totalidad de la tierra vegetal de la superficie de explotación; se deberá ir retirando de forma progresiva, a medida que se vayan completando cada una de las zonas a explotar.

En todo momento se efectuará una gestión de los restos y residuos que cumpla con la legislación vigente en la materia, eliminando los riesgos de contaminación de suelos y de las aguas tanto superficiales como subterráneas, así como su depósito en los terrenos próximos de forma intencionada o por traslado imprevisto debido al viento o a otros elementos.

El almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar el suelo y las aguas como aceites, combustibles, lubricantes, etc se realizará en recintos cerrados bajo superficie impermeabilizada.

- f) Protección de los montes de Utilidad Pública: En cuanto a la ampliación de la superficie de explotación con el proyecto, será necesaria la tramitación y resolución de la oportuna concesión demanial en los terrenos que afecten a montes de utilidad pública.

Como entidades a las que pertenecen los montes de UP afectados, se deberá llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de Velilla del Río Carrión para que se lleve a cabo un aprovechamiento maderero de los terrenos de monte afectados por la ampliación de la cantera, procediendo en primer lugar una delimitación del área afectada para limitar la afección a lo estrictamente necesario. La madera (fustes) o la leña (ramas) apeada y apilada no podrá permanecer en el monte más de dos semanas en el período entre el 31 de mayo y el 31 de octubre, ni durante más de cuatro semanas el resto del año. El personal del Servicio Territorial competente en materia de montes podrá exigir la retirada de maderas y leñas en un plazo de tiempo inferior, cuando así lo aconseje el riesgo de plagas, enfermedades, incendios u otras circunstancias o situaciones sobrevenidas de diferente índole.

- g) Protección de la atmósfera: Se realizará un mantenimiento preventivo y regular de la maquinaria, con el fin de reducir la contaminación lo máximo posible. Se deberán tomar medidas para evitar la generación de polvo, como riegos periódicos de caminos de acceso, acopios de tierra y la plaza de la cantera. Se establecerá una velocidad de circulación adecuada de los vehículos por pistas y caminos, limitándose el tránsito a velocidades inferiores a 20 km/h dentro de todo el perímetro de la explotación y de 40 km/h en los accesos. De igual manera se establecerá una adecuada planificación de los desplazamientos, limitándose a las áreas estrictamente necesarias. Las pistas deberán disponer de la señalización adecuada advirtiendo de la velocidad permitida. Se verificará que todos los camiones dispongan de mallas y lonas y que circulen con las mismas extendidas. No se apurará el llenado de camiones, evitando el rebose de materiales fuera de las cajas.

Por encontrarse dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, se deberá presentar la notificación, como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

Deberán establecerse medidas para minimizar la salida al exterior de polvo en la generación de carbonato cálcico en la planta de «Filler».

- h) Protección contra el ruido: En cualquiera de las fases de la actividad, ejecución, funcionamiento o desmantelamiento, se deberá cumplir la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
- i) Prevención de incendios. Se extremarán las precauciones para no ocasionar incendios forestales, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para ello y cumpliendo todo lo especificado en el Decreto 6/2025, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León, así como la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se aprueba el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales y la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

- j) **Maquinaria:** La maquinaria presente en la explotación ha de estar sometida a un correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y la normativa vigente, teniendo presentes los siguientes objetivos: minimizar las emisiones procedentes de la combustión y la emisión de ruido y prevenir vertidos contaminantes inherentes al funcionamiento de la maquinaria o accidentales. Cualquier actividad relacionada con el mantenimiento de la maquinaria empleada y que pueda suponer un riesgo de contaminación, se deberá realizar fuera de los lugares de trabajo, en una zona impermeable, estanca y sin riesgo de producir contaminación directa o indirecta. No se circulará con maquinaria ni vehículos fuera de los caminos existentes u otras parcelas que no pertenezcan a la explotación, ni se utilizarán dichos terrenos como lugar para realizar acopio de materiales, parque de maquinaria o instalaciones auxiliares.
- k) **Protección de las aguas.** A lo largo de toda la vida de la explotación, se gestionarán las aguas de escorrentía de modo que se evite, en la medida de lo posible, la erosión y el arrastre o el transporte de material en suspensión.

Las aguas superficiales deberán mantener los flujos naturales para la evacuación de aguas, evitando las escorrentías y arrastres de agua a las fincas colindantes al igual que las subterráneas que además su potencia de excavación deberá definir una cota de seguridad de 1 metro por encima del nivel de la capa freática.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento del Organismo de Cuenca, a la mayor brevedad posible debiendo de obtener todos los permisos del Organismo de Cuenca de acuerdo con la legislación en materia de Aguas al igual que para cualquier actuación en zona de policía de cauce público, como es el caso.

Se establecerá una red de cauces colectores que impidan el contacto de las aguas de escorrentía superficial que discurran por zonas de no actividad con las zonas de actividad, para posteriormente decantarlas mediante dos balsas y reutilizarlas en el riego de pistas y accesos. El sistema viario también se dotará de sistemas colectores, tanto de aguas contaminadas como de no contaminadas, las cuales serán recirculadas según sus características para su tratamiento o vertido directo al cauce, todo ello deberá estar correctamente dimensionado adaptándose a las diferentes fases de desarrollo del proyecto, de forma que se garantice en todo momento la recogida de todas las escorrentías generadas y una retención de sólidos óptima, debiendo ser limpiados regularmente, para que siempre mantengan una capacidad útil suficiente, garantizando así un rendimiento efectivo del sistema de retención, debiendo disponer de la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Para reducir la acumulación de agua en el interior del talud, y reducir el peligro de erosión de las aguas superficiales, pendiente abajo de la superficie de los taludes, se realizarán cunetas de guarda en las bermas. Estas recogerán y desviarán el agua de escorrentía impidiendo que discurran por el talud. La cuneta se diseñará en forma trapezoidal o en V, con una sección transversal y una pendiente adecuada, para la evacuación del agua recogida por ella. En la zona inmediata a la cuneta situada entre esta y el talud, deberá crearse una pequeña contrapendiente recubierta con plantas que eviten la erosión,

La recogida de los caudales drenados por estas cunetas se hará por medio de bajantes superficiales, que conducirán el agua hasta una cuneta de algún camino comunal próximo a la explotación.

Para preservar de la erosión el fondo y los cajeros de estos bajantes por la circulación del agua, se procederá a su revestimiento con escollera. Primeramente, se procederá al extendido de una capa de grava de 15 cm de espesor, sobre la que se dispondrá el material pétreo más grueso en un espesor de unos 35 cm,

No se podrá interceptar cauces públicos o modificar los mismos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. Además, en todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen dejándola completamente libre de obstáculos.

El cruce de ríos, arroyos y otras masas de agua deberá hacerse por puentes o pasos de agua habilitados al efecto.

Al arroyo colindante con la explotación, arroyo del Rebollar, se le dejará una franja de terreno sin explotar de 50 metros.

Se elaborarán protocolos de actuación específicos para la actuación en caso de vertido accidental de sustancias contaminantes a cauces y aguas subterráneas.

Con el hueco de explotación abierto no se alcanzará el nivel freático en ningún momento.

Se instalará al menos un nuevo piezómetro aguas abajo, de la ampliación de la explotación; debiendo contar con una profundidad mínima de perforación de 2 metros por debajo del nivel de explotación

No se considerará adecuado el uso como piezómetro de zanjas excavadas en terreno y posterior relleno con tierra, tampoco está permitido el uso de tubería ranurada mediante empleo de radial o cualquier otra herramienta mecánica, cualquier piezómetro de nueva ejecución deberá ser entubado con tuberías de PVC comerciales dotadas de filtro con un diámetro de perforación de al menos 110 mm, la tubería piezométrica instalada tendrá un diámetro mínimo de 75 mm.

Se remitirá al Organismo de Cuenca un informe sobre sus características, incluyendo su localización (coordenadas UTM), columna litológica, cota de emboquille y del terreno, profundidad, diámetro, sistema de referencia de coordenadas, características de la entubación y documentación gráfica

Los puntos ejecutados para medir el nivel piezométrico podrán pasar a formar parte de la red de control de las aguas subterráneas de la explotación, por lo que deberán quedar correctamente entubados y equipados para el control de las aguas subterráneas, durante toda la fase de explotación y restauración tras el abandono de la zona.

Se deberá incluir, dentro del plan de vigilancia ambiental, un plan de medidas de nivel freático cuya frecuencia deberá ser mensual, incluyendo todos los meses del año, con el objeto de evitar que se produzca el alumbramiento ocasional de las aguas subterráneas durante las labores de explotación. El artículo 80.2 c)

del RDPH modificado por el RD 665/2023 y el artículo 27.2 del Anexo IV del RD 35/2023, el cual comprende las disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero, establecen que se limitará la profundidad de las extracciones con objeto de que, en ninguna circunstancia, se alumbren las aguas subterráneas.

La presentación de medidas piezométricas, tomadas en época de aguas altas mediante trabajos de campo en puntos de agua subterránea situados a una distancia máxima de 500 m del área de explotación. En ningún caso se considerarán adecuadas las observaciones directas de la ausencia de agua en la plaza de cantera puesto que la tipología kárstica de los materiales puede enmascarar la existencia de niveles de agua subterránea en el entorno. En caso de no existir ningún punto de agua que cumpla con la condición indicada en los anteriores párrafos o, existiendo, no se pueda acceder a ellos, se ejecutará, al menos, un sondeo piezométrico hasta una profundidad mínima de 2 m por debajo de la profundidad de intercepción del nivel de las aguas subterráneas o de la cota inferior prevista de explotación que, en cualquier caso, quedará entubado y equipado para el control de las aguas subterráneas hasta, al menos, esa profundidad.

Las balsas propuestas deberán diseñarse de manera adecuada para evitar el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por fuga, filtración, rebosamiento o inestabilidad geotécnica, garantizando su impermeabilidad y total estanqueidad. La impermeabilización de superficies se realizará mediante lámina tipo PEAD de espesor mínimo 1 mm.

Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales (incluidos los generados durante las pruebas de aforo y ensayos de bombeo), susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas a través del terreno), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa, según establece el Art. 100 del TRLA.

- l) Protección del paisaje. Siempre que sea técnicamente posible, se procurará que el sentido de apertura de los frentes de explotación sea el que menor impacto visual cause respecto a las zonas en las que se prevé la existencia de un mayor número de observadores.

Tras la remodelación de los taludes, quedan unas pequeñas bermas, sobre las que se va a realizar la plantación de árboles, que permitirá la ocultación de la mayor pendiente. Igualmente se hará en la cabeza y pie de talud remodelado, de modo que se disminuya el impacto visual y se mejore en la medida de lo posible estas zonas.

- m) Gestión de residuos. La gestión de los residuos durante la fase de explotación y desmantelamiento se llevará a cabo de acuerdo con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y la gestión de los residuos de construcción y demolición y el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

Para la utilización de materiales naturales excavados se deberá tener en cuenta la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron, siendo necesaria la autorización de gestor de residuos en caso de utilizar los mismos para rellenar el hueco minero.

Los residuos peligrosos almacenados, en todas las fases del proyecto, deberán estar protegidos de la intemperie, con sistemas de retención de vertidos y derrames, su almacenamiento será menor de 6 meses y tienen que estar etiquetados de forma clara, visible, legible e indeleble. Las actividades que generan residuos peligrosos, o que produzcan más de 1.000 t/año de residuos no peligrosos tienen que realizar una comunicación previa al inicio de la actividad y entregar estos residuos a gestor autorizado.

La gestión de los aceites usados deberá cumplir las condiciones que marca el artículo 29 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

Si existieran derrames o vertidos accidentales de sustancias contaminantes se tomarán las medidas correctoras adecuadas.

En todo momento se efectuará una gestión de los restos y residuos que cumpla con la normativa vigente en la materia, eliminando los riesgos de contaminación de suelos y de las aguas tanto superficiales como subterráneas, así como su depósito en los terrenos próximos de forma intencionada o por traslado imprevisto debido al viento o a otros elementos.

Cualquier actividad relacionada con el mantenimiento de la maquinaria empleada y que pueda suponer un riesgo de contaminación, se deberá realizar fuera de los lugares de trabajo, en una zona impermeable, estanca y sin riesgo de producir una contaminación directa o indirecta.

- n) Remodelación topográfica. Se deberán suavizar los límites este y oeste del polígono, de modo que se eviten los trazos rectilíneos y se adapten a las formas naturales del terreno modelando los taludes finales de manera que se consiga un perfil geotectónicamente estable, integrado en la morfología característica del entorno y que facilite la implantación de la vegetación.

Tras la restauración, los taludes remodelados tendrán un ángulo de inclinación máximo de 40°. Las bermas disminuirán su ancho a unos 2,5 m., donde se procederá a la plantación de arbustos o árboles.

La plataforma una vez restaurada quedará explanada, sin hondonadas ni montículos que puedan provocar encharcamientos.

En el caso de que fuera necesario que parte del material utilizado para el relleno del hueco sea externo a la zona de explotación, se deberá certificar su naturaleza y clasificación, de modo que cumplan la condición de ser «materiales naturales excavados» tal y como se definen en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre.

Estos materiales deberán presentar características hidrogeológicas similares a las del material extraído, especialmente desde el punto de vista granulométrico y de composición química, de modo que se garantice que la restauración propuesta se aproxime lo más posible a las condiciones naturales del terreno previo a la actividad extractiva.

- o) Restauración vegetal: Con el fin de evitar mayores afecciones al encinar, y para facilitar la posterior restauración, se deberá dejar una franja de 15 m sin explotar respecto al límite sur de la ampliación. La tierra vegetal empleada deberá conseguir un espesor suficiente para asegurar la viabilidad de la restauración vegetal, procediendo el promotor a incorporar tierra vegetal exterior si la inicialmente retirada no fuese suficiente o no tuviera las características físicoquímicas adecuadas para conseguir tal extremo.

El Material Forestal de Reproducción a emplear en la restauración ha de proceder de las áreas establecidas en las diferentes resoluciones de la Dirección General del Medio Natural, por las que se aprueban las actualizaciones del Catálogo que delimita y determina los Materiales de Base para la producción de Materiales Forestales de Reproducción y obtenerse de un proveedor autorizado según establece el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León. Las especies que se vayan a utilizar deberán ser las más adaptadas a las condiciones del terreno que, tras la restauración, serán especialmente adversas, por lo que se recomienda el uso de especies frugales, xerófilas y con escasos requerimientos de suelo, como las que actualmente vegetan en la zona a explotar. Se deberán llevar a cabo todos los tratamientos necesarios para asegurar la pervivencia y el buen estado de la vegetación implantada: aporcados, desherbados, riegos, reposición de marras, etc.

Durante el verano siguiente a la plantación, se deberá comprobar la presencia de ejemplares arbóreos y arbustivos muertos por cualquier causa, reponiendo esos pies muertos, excepto en situaciones en que la mortalidad afecte a más del 70% del total, ya que ello puede ser indicativo de que tal especie no es adecuada para la zona, procediéndose a una nueva plantación con especies más apropiadas que serán indicadas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

Se preparará el terreno como paso previo y fundamental para el establecimiento de la vegetación, no existiendo espesores de tierra vegetal inferiores a 50 cm. Antes de proceder a la implantación de vegetación se debe descompactar el medio, para favorecer la penetración y respiración de las raíces y aumentar la capacidad de infiltración, aplicando 25 t/ha, de estiércol animal y de 500 kg/ha de abono complejo.

- p) Finalización: Al término de la explotación deberán desmantelarse por completo las instalaciones y retirarse todos los materiales sobrantes, así como se procederá a la descompactación del terreno que se vio afectado. Las cunetas, zanjas y balsas, una vez finalizada su función, serán eliminadas en su totalidad, retirando el hormigón que se usó en su construcción a través de un gestor de residuos autorizado, para posteriormente rellenar el hueco con material procedente de la propia balsa, de modo que la orografía final sea exactamente igual que la inicial.

A continuación, se realizarán las mismas labores de siembra que las proyectadas para el resto de la superficie de explotación.

- q) Cese de la actividad. Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o definitiva, el promotor establecerá un plan de actuación que será presentado ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, para su aprobación.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, en el caso de cese de las labores por parte de la entidad explotadora ya sea por agotamiento de los recursos, renuncia del título minero o cualquier otra causa, la autoridad minera competente no aceptará la renuncia ni autorizará la caducidad del título o el cese del laboreo en tanto no se haya procedido a ejecutar el plan de restauración que corresponda.

4. *Modificación del proyecto.* Se deberá modificar el proyecto de forma que cumpla las medidas protectoras recogidas en la presente DIA, en especial el apartado 3.b) «Franjas de Protección»

5. *Plan de rehabilitación.* El Plan de Restauración que acompaña al proyecto deberá ejecutarse en su totalidad a la finalización del periodo de la explotación, con el fin de recuperar el uso forestal-pastizal de la parcela afectada, devolviéndola a la situación más próxima posible a la que tenían antes de la actividad minera, en las zonas interiores abiertas del vaso de extracción, no quedarán montículos aislados de tierra o piedra, ni pendientes inadecuadas que provoquen encharcamientos, en este caso se han de restaurar.

En la fase de restauración se eliminarán los cauces receptores y canalizaciones de las aguas, restableciéndose la dinámica natural de la red hidrológica, así como las balsas de decantación

6. *Protección del patrimonio histórico y arqueológico.* Con independencia del cumplimiento de las medidas sobre esta materia indicadas en el apartado correspondiente de esta declaración de impacto ambiental, si en el transcurso de la ejecución del proyecto apareciesen restos arqueológicos se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

7. *Comunicación de inicio de actividad.* En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. De la misma manera, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar, asimismo, al órgano ambiental, las fechas de comienzo de la fase de explotación y final de la restauración. Antes de proceder al inicio de las obras también se cursará aviso a la Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Alto Carrión, teléfonos 979 850 182 – 628 538 107 ocma.palencia.altocarrion@jcyL.es con, al menos, 3 días de antelación.

8. *Coordinación.* Para la ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas, y para los trabajos de restauración, se deberá contar con el asesoramiento e indicaciones técnicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

9. *Programa de vigilancia ambiental.* Se completará el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, de forma que establezca y garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras contenidas en el estudio de impacto ambiental y las incluidas en esta declaración, facilitando el seguimiento de las actuaciones proyectadas. Dicho programa se presentará ante los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Economía; y de Medio Ambiente antes del inicio de la actividad.

10. *Informes periódicos.* Anualmente, desde la fecha de esta declaración, deberá presentarse un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre la marcha de los trabajos de restauración, a los órganos sustantivo y ambiental, así como un informe final de restauración.

11. *Fianzas y garantías.* Con independencia de cualquier otro tipo de fianza o garantía que esté recogida en la legislación vigente, se exigirá garantía suficiente, mediante la constitución de un depósito o aval con carácter solidario e incondicionado, para el cumplimiento de las medidas correctoras y garantizar la restauración final de los terrenos afectados, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, para el cumplimiento de las medidas protectoras y la restauración de los terrenos afectados.

12. *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde al órgano sustantivo competente por razón de materia, facultado para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de la alta inspección que se atribuye a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental como órgano ambiental, que podrá recabar información de aquel al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

13. *Modificaciones.* Toda modificación significativa sobre las características de las actuaciones proyectadas, que pudiera producirse con posterioridad a esta Declaración de Impacto Ambiental, deberá ser notificada a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, que dictará su conformidad si procede, sin perjuicio de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta Declaración.

Las condiciones recogidas en esta Declaración de Impacto Ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El Programa de Vigilancia Ambiental deberá ser objeto de modificaciones cuando la entrada en vigor de nueva normativa o el establecimiento de nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas así lo aconsejan al objeto de seguir garantizando la no afección a las poblaciones cercanas y al medio ambiente.

14. *Vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental.* Conforme se indica en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos si la ejecución del proyecto no comienza en el plazo de cuatro años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

No obstante, a lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano ambiental podrá resolver, a solicitud del promotor, que dicha declaración sigue vigente por dos años adicionales, si no se hubieran producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar la evaluación de impacto ambiental

15. *Publicidad del documento autorizado.* Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión.

Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.